

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - NGHỆ AN**

Bản án số: 41/2025/HS - ST
Ngày: 26 - 9 - 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Diên Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Tình và bà Vũ Thị Thịnh;

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Linh - Thư ký tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Nghệ An tham gia phiên tòa: Bà Văn Thị Thu Hường - Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2025/TLST - HS ngày 12 tháng 9 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2025/QĐXXST - HS ngày 12 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo: **Văn Huy T**, tên gọi khác: Không; sinh ngày 08 tháng 6 năm 2005; tại phường T, tỉnh Nghệ An; CCCD số: 040205029356; Nơi cư trú: khối A phường T, tỉnh Nghệ An; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; con ông Văn Huy T1 và bà Bùi Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6/2025 đến ngày 27/9/2025 tại (xã Q, thị xã H cũ), nay là phường T, tỉnh Nghệ An, có mặt.

- *Bị hại:* Lê Đăng H1, sinh năm 2010 (đã chết)

Địa chỉ: khối T, phường H, tỉnh Nghệ An;

Đại diện cho bị hại: Anh Lê Đăng H2, sinh năm 1987, có mặt;

Trú tại: khối T, phường H, tỉnh Nghệ An.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Lê Xuân Đ, sinh năm 2008, có mặt;

Đại diện cho Lê Xuân Đ là bà Lê Thị H3, sinh năm 1986, có mặt;

Đều trú tại: khối T, phường H, tỉnh Nghệ An,

2. Anh Văn Huy T1, sinh năm 1976, có mặt;

Trú tại: K, phường T, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 11/4/2025, Văn Huy T có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 25/10/2023 có giá trị không thời hạn, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại R15 V3, biển số 36C1-369.20 đi trên đường Q, hướng Hà Nội - V. Khi đi đến Km 385+600 Quốc lộ A, thuộc khối T, phường H, tỉnh Nghệ An, Văn Huy T quan sát thấy phía bên phải có gắn biển báo số chỉ dẫn người đi bộ sang ngang, phía trước tại điểm mở dải phân cách có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Văn Huy T điều khiển xe mô tô đi ở làn đường phía bên trái theo chiều hướng di chuyển với tốc độ khoảng 90km/h (theo lời khai của Văn Huy T), khi cách điểm mở dải phân cách cứng khoảng 50m thì T thấy phía trước có 02 phương tiện di chuyển hướng ngược chiều V - Hà Nội đang rẽ trái để sang đường. Sau khi phương tiện thứ nhất qua đường, đến phương tiện thứ hai là xe máy điện do Lê Xuân Đ chở theo Lê Đăng H1 đều trú tại Khối T, phường Q, Thị xã H (cũ), tỉnh Nghệ An nay là phường H, tỉnh Nghệ An điều khiển chuyển hướng để rẽ trái sang đường, T vẫn giữ tốc độ điều khiển xe đi thẳng, khi xe máy điện sang đến làn đường thứ 2 (so với chiều di chuyển xe mô tô của T điều khiển), T điều khiển xe chuyển sang làn đường bên phải, giảm tốc độ để tránh va chạm với xe máy điện nhưng không kịp dẫn đến va chạm và xe mô tô do T điều khiển đã đâm vào bên phải thân xe máy điện, làm xe máy điện cùng với Lê Đăng H1 và Lê Xuân Đ ngã sang làn đường bên phải, va đập vào hộ lan can, xe mô tô cùng với Văn Huy T trượt dài 16m trên mặt đường. Hậu quả: Lê Đăng H1 bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó tử vong.

* Tại bản kết luận giám định dấu vết cơ học số: 170/KLGD-KTHS(DVCH) ngày 07 tháng 6 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận:

- Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe mô tô biển số 36C1-369.20 với xe máy điện không có biển số

+ Trên hiện trường: Ở làn đường dành cho xe cơ giới thứ 2 của phần đường phía Tây đường Quốc lộ A (tính từ dải phân cách ra mép đường)

+ Trên xe mô tô biển số 36C1-369.20: Ở phía trước bên trái xe.

+ Trên xe máy điện không có biển số: Ở bên phải thân xe.

- Tư thế va chạm: Mặt lặn các bánh lốp của xe mô tô biển số 36C1-369.20 và xe máy điện không có biển số đang tiếp xúc với mặt đường.

- Tại thời điểm xảy ra tai nạn: Xe mô tô biển số 36C1-369.20 di chuyển trên đường Q theo hướng từ Hà Nội - V; xe máy điện không có biển số di chuyển theo hướng từ trái sang phải so với chiều hướng di chuyển của xe mô tô biển số 36C1-369.20

- Không xác định tốc độ di chuyển của xe mô tô biển số 36C1-369.20 trước thời điểm xảy ra tai nạn.

* Tại bản kết luận giám định tử thi số 29/KLGĐTT-TTPY ngày 08/5/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N đối với tử thi Lê Đăng H1 kết luận:

- Các kết quả chính:

+ Một vết phẫu thuật sọ não hình vòng cung từ trán - đỉnh thái dương bên phải đến trên trước tai bên phải.

+ Khuyết xương hộp sọ đáy phập phồng trán - đỉnh - thái dương bên phải.

+ Tụ máu ngoài màng cứng, trán đỉnh - thái dương bên phải.

+ Tụ máu nhu mô não vùng thái dương bên phải.

+ Vỡ xương nền sọ hai bên.

+ Sưng nề thâm tím hốc mắt bên phải

- Kết quả khác:

+ Không tìm thấy E trong mẫu máu của Lê Đăng H1.

+ Không tìm thấy các chất ma túy trong mẫu máu của Lê Đăng H1.

- Kết luận nguyên nhân chết: nạn nhân Lê Đăng Hiếu sinh ngày 21/02/2010, trú tại khối T, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp/chấn thương sọ não.

* Tại bản kết luận giám định tốc độ di chuyển số 55/KL-KTHS (Đ3-KTSĐT) ngày 30/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N kết luận:

- Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong tệp video “6517188763763.mp4” được lưu trữ trong USB nhãn hiệu TOSHIBA, màu trắng, dung lượng 4BG gửi đến giám định.

- Không đủ cơ sở để xác định tốc độ di chuyển của xe mô tô mang biển số 36C1-369.20 liên quan đến vụ tai nạn giao thông xuất hiện trong tệp video gửi giám định.

Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:

- 01 (một) xe mô tô biển số 37C1-369.20, nhãn hiệu YAMAHA, số loại R15, V3, màu đen. Xe bị hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Văn Huy T1.

- 01 (một) xe máy điện nhãn hiệu KAZUKI Z3, không biển số, màu sơn đen đỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã trả lại cho đại diện theo pháp luật của bị hại là anh Lê Đăng H2.

- 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1 số 400239018263 mang tên Văn Huy T do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 25/10/2023 đang lưu hồ sơ vụ án.

Về phần dân sự: Bị cáo Văn Huy T đã tác động gia đình đã bồi thường cho gia đình bị hại Lê Đăng H1 số tiền 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng), bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Đối với chi phí sửa chữa xe máy điện, do hư hỏng nhẹ nên gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường. Gia đình bị hại Lê Đăng H1 không yêu cầu bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự gì thêm.

Cáo trạng số 30/CT-VKSKV4 ngày 10/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Nghệ An đã truy tố các bị cáo Văn Huy T ra Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An để xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát khu vực 4 - Nghệ An vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã kết luận và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Văn Huy T từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội là đúng như trong bản cáo trạng đã công bố. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đúng tội, đúng người, không oan sai. Bị cáo không có tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát về tội danh và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt với đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo xin HĐXX cho được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, phù hợp với bản kết luận giám định số: 170/KLGĐ-KTHS(DVCH) ngày 07 tháng 6 năm 2025 của Phòng K Công an tỉnh N, bản kết luận giám định tử thi số 29/KLGĐTT-TTPY ngày 08/5/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N, bản kết luận giám định tốc độ di chuyển số 55/KL-KTHS (Đ3-KTSĐT) ngày 30/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh N, có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 11/4/2025, Văn Huy T có giấy phép lái xe hợp lệ điều khiển xe mô tô biển số 37C1-369.20 trên Quốc A hướng đi Hà Nội - V. Khi đến đoạn qua Km 385+600m Quốc lộ A thuộc khối T, phường Q, thị xã H (cũ), nay là khối T, phường H, tỉnh Nghệ An, V T điều khiển xe mô tô khi đến điểm mở của giải phân cách cứng có vạch kẻ đường cho người đi bộ đã không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn, cho nên khi phát hiện xe máy điện (không biển số) đi hướng ngược chiều V - Hà Nội do anh Lê Xuân Đ điều khiển chở theo Lê Đăng H1 điều khiển rẽ trái sang đường thì không kịp xử lý dẫn đến xe mô tô do Văn Huy T điều khiển đã đâm vào thân xe máy điện do anh Lê Xuân Đ điều khiển. Hành vi của Văn Huy T đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao

thông đường bộ năm 2024, gây hậu quả nghiêm trọng làm anh Lê Đăng H1 bị tử vong. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự như cáo trạng truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Vụ án có tính chất nghiêm trọng. Bị hại chết là do lỗi của bị cáo. Tuy nhiên, cũng cần xem xét bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại; đại diện hợp pháp của bị hại có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, tại phiên tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; có ông nội là Văn Huy C là người có công với Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì là những tình tiết quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho cải tạo giáo dục tại địa phương cũng đủ răn đe và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Xử phạt với mức như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[4] Hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự ngoài hình phạt chính bị cáo còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm, tuy nhiên để tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội được làm việc khắc phục hậu quả nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1 số 400239018263 mang tên Văn Huy T do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 25/10/2023 đang lưu hồ sơ vụ án nên trả lại cho bị cáo.

[6] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình đã bồi thường toàn bộ tổn thất về tinh thần, tài sản và các khoản chi phí khác số tiền 170.000.000 đồng, đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX miễn xét.

[7] Về án phí hình sự: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào: điểm a khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Văn Huy T** 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 26/9/2025.

Giao bị cáo Văn Huy T cho UBND phường T, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Trả lại cho bị cáo Văn Huy T 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1 số 400239018263 mang tên Văn Huy T do Sở giao thông vận tải tỉnh N cấp ngày 25/10/2023 đang lưu hồ sơ vụ án.

3. Án phí: Căn cứ vào Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Văn Huy T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo lên toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết bản sao bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- VKSND khu vực 4;
- CQTHA tỉnh Nghệ An;
- THA Hình sự;
- UBND P. Tân Mai (để biết);
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ LQ;
- Lưu HS - VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hồ Diên Tuấn